

징 계 사 항

1. 제 목 : 직권남용 및 복무질서 문란

2. 징계대상자 : ◇◇◇◇병원 ◆◆직 5급 ◆◆◆장(■■■■) ○혜○(○惠○)

3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)

4. 징 계 사 유

위 직원은 '90. 06.1. ◇◇◇◇병원에 ◆◆직으로 입사하여 '05. 07. 1. ◆◆직 무보직 4급으로 승진하였으며, '14.03.03 □□□실 △△△△사를 거쳐 '16. 07. 1.부터 현재 까지 □□□실 ◆◆◆장 ■■■■로서 환자의 걱정 간호와 소속 직원의 자질향상 및 환경, 유지를 위한 제반업무를 계획, 수립, 평가하는 업무를 담당하고 있습니다.

「복무규정」 제6조에는 직원은 관계 법령과 공단의 제 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은 규정 제9조의2 제2항은 직원은 직무 관련성 여부를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없게 되어 있으며, 같은 규정 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하게 되어 있습니다.

공단 「임직원 행동강령」 제4조에는 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하고 위반사항에 대하여 책임을 진다고 되어있고, [별표1] '청렴 행동수칙'에서는 관리직원은 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 아니한다 라고 되어 있으며, [별지 제1호 서식] '청렴서약서'에는 공과 사를 엄격히 구별하고 품위유지를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 위 사람은 □□□실의 ◆◆◆장으로서 행동강령 위반사항이 발생하여 건전한 근무 분위기가 저해되지 않도록 관리함은 물론, 청렴한 직장이 될 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하고, 인권을 존중하며 엄정하게 복무관리가 될 수 있도록 관리함이 타당합니다.

가. 병동 회비 부담징수·사용 및 회비사용 장부 허위작성

◇◇◇◇병원 □□□실에서는 직원 17명이 매월 5만 원 상당의 병동 회비를 내고 있으며 직원 전 출입자 및 분만자 격려, 부서회식비, 직원들 간식 구매 등에 사용하고 있으며 총무가 회비 입출금 내역을 관리하고 장부를 작성하고 있습니다.

따라서 병동 회비는 □□□실 직원 전체가 내고 사용하고 있으므로 금액 및 납부방법 등은 직원들의 동의를 받아 견어야 하고 사용명세도 전 직원이 알 수 있도록 공지하는 등 투명하게 사용해야 합니다.

그런데 징계대상자는 2016년 7월 1일 □□□실 ◆◆◆장 ■■■■를 맡으면서 그동안 월 3만 원 수준이던 병동 회비를 월 5만 원 수준으로 올리면서 직원들의 의견수렴과 동의도 받지 않고 총무에게 지시하여 SNS밴드(□□□실 직원 전체가 가입)에 일방적으로 공지하여 걷고 있었으며, 이에 직원들은 다른 병동은 1~2만 원 수준인데 우리는 월 회비가 과다하여 내리자는 의견을 내자 “누가 그런 얘기를 하느냐며” 무시하고 2018년 3월까지 계속 회비를 걷다 공단 감사에서 지적되자 2018년 4월부터는 회비를 걷지 않고 있는 사실이 있습니다.

또한 병동 회비 사용 시 통상적으로 명절 때 일반 직원들에게는 ₩₩₩₩₩원 상당의 선물세트를 지급하면서 징계대상자는 명절(‘17년 구정·추석, ‘18년 구정)선물 명목으로 백화점 상품권 ₩₩만 원권을 3차례 지급받았으며, 2017년 구정때 지급받은 ₩₩만 원 상당의 백화점 상품권은 반납하였으나, 2017년 추석과 2018년 구정때 지급받은 ₩₩만 원 상당의 백화점 상품권은 반납하지 않고 직원 간식과 식사비로 지출한 사실이 있습니다.

아울러 감사실에서 병동 회비로 백화점 상품권을 구매한 사실을 인지하자 징계대상자는 백화점 상품권 구입명세를 은폐하고자 총무에게 회비사용 장부를 가져오게 한 후 직접 백화점 상품권 구매내역을 삭제하고 월 회비는 1만원만 걷고 있는 것으로 하여 2018년 회비 입출금 내역만 기록한 장부를 새롭게 작성하였으며 기존 장부는 총무에게 주어 총무가 보관하던 중 분실했다고 진술하고 있으나, 총무는 징계대상자가 가져간 후 돌려주지 않았다고 진술하였고 □□□실 직원들도

징계대상자가 장부를 새로 작성하였다고 진술하고 있어 징계대상자는 병동 회비 사용내역 장부폐기 사실을 고의로 은폐한 사실은 물론 회비를 강제로 걷고 회비 사용명세도 조작함으로서 직원들로 하여금 불신을 가져오게 한 사실이 있습니다.

나. 근무스케줄 작성 및 근무변경 남용행위

우리 공단 「복무규정」 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

따라서 □□□실 ◆◆◆장의 직위를 가지고 있으며, 부서 내 ◆◆사 중 가장 상급자의 위치에 있는 징계대상자는 강압적이고 난폭한 발언을 하거나 규정에서 정하고 있는 기준을 벗어나는 복무를 요구하는 등으로 소속 직원들의 인권을 침해하거나 근무 분위기를 경직되게 하여서는 아니 될 것입니다.

그런데 징계대상자는 매월 □□□실 근무편성 주1)을 하면서 직원들이 신청한 off(휴무), 연차 사용 시기가 겹치면 “근무 스케줄 종이를 던지거나” “너희들이 짜라”고 하면서 PC 마우스, 키보드를 심하게 치는 등 공포 분위기를 조성하고 직원들이 off신청을 하면은 “언제 off를 몇 개 몇 개 썼다고 하면서 또 off를 쓰느냐” 하고 편잔을 주고 “매달 나오는 근무스케줄에 맞추어 살라” 고 하는 등 off 신청에 대해 승인을 해주지 않고 직원의사와 관계없이 신청한 off를 연차로 바꾸고 사용개수를 조정하거나, 신청한 직원 ID로 통합경영시스템에 들어가 신청한 off를 연차로 징계대상자가 임의대로 변경한 사실이 있습니다.

* 주1) 데이(07:00 ~ 15:00), 이브닝(14:30 ~ 22:30), 나이트(22:00 ~ 07:30)으로 3교대 근무

또한 병가를 신청한 직원은 “병가 들어간 직원, 다음 근무표가 어떻게 되나 보라” 라는 말로 불이익을 주겠다고 공공연히 직원들 앞에서 말하였으며 실제 병가를 다녀온 직원은 한 달 나이트 10개(보통 5개)와 off 날에는 교육을 힘들게 다닌 적이 있었고, off 기간에 같이 휴가를 가서 교통사고를 당한 두 명의 직원은 병가신청을 하기 위해 징계대상자에게 전화하자 “off때는 집에서만 쉬어라” “어디 다니지 말아라” 하고 전화를 끊는 바람에 병가 신청에 대해 말도 꺼내지도 못하고 출근한 사실이 있으며, 이에 직원들은 몸이 아파도 병가 신청을 못하고 통원 치료하며 출근을 해야 하는 강압적인 분위기를 조성하였습니다.

더불어 징계대상자는 □□□실 환자 수가 일정 이하(4명)이면 당일 이브닝 근무자(14:30-22:30)에게 오전 11시경 전화로 출근하지 말고 off로 쉬라고 강제로 근무지시를 하여 근무자 본인의 의견과 관계없이 당일 off로 쉰 직원도 있었으며 근무변경 시 근무 당일 또는 하루전날 근무스케줄 변경사항을 개인의사도 물어 보지 않고 일방적으로 SNS밴드에 일방적으로 통보하고 있어 직원들은 off나 휴가 중에도 밴드를 확인하고 바로 답글을 올려야 하고 올리지 않으면 질책을 하는 등 근무 스케줄 관리를 불합리하게 운영한 사실이 있습니다.

또한 징계대상자의 일방적인 근무편성에 대해 직원들은 개선해 달라고 요구했으나 개선하지 않았으며 이에 징계대상자는 근무편성에 대해서는 □□□실 교대 근무를 원활히 하기 위한 것으로 아무런 문제가 없다는 진술로 일관하고 있고 ◆◆◆장이라는 직위를 이용하여 off나 휴가를 제한하거나 강제로 사용토록하고, 병가신청을 불허하는 등 직권남용 등의 부당한 행위를 하였습니다.

【직원들 진술】

- 직원 A : off 신청을 하면은 왜 신청했는지 따지기 때문에 1년에 꼭 필요한 2-3번의 off만 신청
- 직원 B : off가 하루라도 겹치면 화를 내고 종이를 던지면서 다시 작성하라고 하고 off 꼭 사용해야 하는 사용이유를 제출해야 반영, 아파도 근무 변경을 해주지 않아 진통제를 맞으면 출근
- 직원 C : 스케줄이 중복되는 경우 "못 짜겠다고 신경질"을 내고 종이를 내던짐
- 직원 D : 남은 off를 길게 사용하려고 하면 개인 연차 사용 강요, 신입직원은 휴가를 길게 쓰지 못함
- 직원 E : 다른 ◆◆사에게 "너는 off를 쓰지 않는 것이 장점" 이라고 말함
- 직원 F : 연차는 1년 12개월 12명만 신청가능하고 신입직원들은 눈치를 봐서 신청도 못 함
- 직원 G : 제가 동의 안 했는데도 제 ID로 통합경영정보에 들어가 연차를 임의로 등록하여 강제로 쓰게 함
- 직원 H, I : 직원 두 명이 같이 교통사고로 병가 신청하기 위해 전화하자 "off때는 집에서만 쉬어라" "어디 다니지 말아라" 하고 전화를 끊는 바람에 병가애기는 꺼내지도 못하고 출근

다. 인수인계 및 폭언, SNS 밴드 강제가입

◇◇◇◇병원 □□□실은 데이(07:00~15:00), 이브닝(14:30~22:30), 나이트(22:30~07:00) 3교대 근무를 하고 있으며 근무자 간 교대시간마다 인수인계를 하고 있습니다. 징계대상자는 데이 근무를 하면서 데이와 나이트 근무자간 매일 07시경 인수인계를 할 때 보통 40분에서 50분, 길 때는 한 시간 이상 인수인계 시간을 가지면서 본인 기분에 따라 꼬투리를 잡아 나이트 근무자는 퇴근 시간을 넘어 9시에 퇴근하는 상황까지 나오고 있으며 인수인계 때 “내 말을 썩냐”, 나이트 근무 시 환자가 사망 할 경우 “또 죽였냐” 라는 말로 질책 한 사실이 있습니다.

또한 환자를 다른 병실에 옮겨야 하는 경우 병실이 없어 옮기기 어렵다 하면 “능력이 없는 것들이 환자를 더 데리고 있냐” 하면서 질책을 하고 환자나 주치의, 실습생이 있는 앞에서 “싸가지 없는 것, 무식한 것” “너희가 나를 무시하냐” “자질이 없네” 라는 말로 ◆◆사들에게 인격 모독적인 말로 모멸감을 준 사실이 있습니다.

징계대상자는 직원 간 소통을 한다는 명분으로 전 직원에게 SNS 밴드에 의무적으로 가입을 시켜 □□□실 근무편성 및 변경사항, 부서회비 금액을 공지하고 직원들은 공지사항에 대해 보았다는 말을 바로 올리도록 하고 있으며 답글을 올리 않으면 그 다음 날 “너희가 나를 무시하냐” 라는 말로 질책을 하여 직원들은 답글을 올릴 수 있도록 별도의 카카오톡 단체방(징계대상자는 가입 안 돼 있음)에 밴드 읽고 난 후 바로 답글을 올리라는 문자를 다시 할 정도로 근무시간 후나 off, 연차휴가 때에도 항상 밴드를 보고 답글을 바로 올려야 함으로서 심한 스트레스를 받는 것으로 확인되었습니다.

이는 징계대상자의 강제지시나 명령에 의한 것이 아니라고 하더라도 평소 징계대상자의 강압적인 업무 스타일과 중환자 관리를 잘못할 경우 심한 질책과 감정 기복이 심해 직원들이 근무하기가 힘들었으며, 의견을 제시하는 경우에도 격하게 반응을 하는 등 상호 소통에 어려움을 겪었다는 사실을 직원들 진술로 확인하였습니다.

5. 징계대상자 주장

징계대상자는 병동비와 관련하여 회비는 총무와 상의해서 걷고 있으며 회비를 올린 이유는 중환자 체위변경 등 직원들 체력소모가 많고 체때 식사를 못하고 있어 간식 구매를 위해 올렸고 회비를 내리자고 직원들이 의견을 제시한 적이 없다고 진술하고 있으며 직원 의사와 동의를 받지 않고 회비를 걷은 점은 인정하고 있습니다.

그러나 직원들은 다른 병동과 비교해 과도한 회비를 걷고 있어 내리자는 의견을 냈음에도 계속 걷은 것은 징계대상자의 일방적인 결정이며 잘못된 것이라고 진술하고 있습니다. 또한, 장부폐기 및 장부를 새로 만든 경위나 작성에서도 총무 및 직원들은 징계대상자가 직접 가져가고 작성하였다는 진술을 하였음에도 징계대상자는 시종일관 총무가 작성하였으며 보관하던 중 분실했다고 진술하는 등 잘못을 인정하지 않고 있습니다.

근무스케줄 편성과 관련 징계대상자는 직원 off나 연차 사용에 대해 겹치지 않게 신청하라고 한 적은 있지만 제제한 적과 불이익 준 사실도 없으며 off나 연차가 겹치면 근무표 작성에 애로가 발생하여 되도록 겹치지 않게 신청하라고 하고 있고 off 사유가 있으면 반영하고 있으며 교대근무 부서 특성상 연차 등 일정 기간 휴가 제한은 필요하다고 진술하고 있습니다. 또한 근무변경 시 직원들과 협의 없이 일방적으로 통보하지 않으며 휴가신청 스케줄이 겹칠 때 근무 스케줄 종이를 내던진 사실도 없다고 주장하고 병가를 신청하면 다 해주고 있으며 교통사고 직원은 전화로 먼저 출근하겠다고 하여 “아프면 쉬어야지” 하고 말을 했다고 하고 있습니다.

그러나 직원들은 자유의사대로 off나 휴가를 사용 못하고 있고 근무변경도 수시로 발생하고 일방적으로 통보하는 등 징계대상자가 근무편성을 부당하게 하고 병가신청도 못 하고 억지로 출근해야 하는 사실을 시종일관 진술하고 있는데도 징계대상자는 근무편성 및 변경, 병가는 직원 의사를 반영하고 있다고 주장하는 것은 설득력이 없으며 직원들이 제출한 밴드 공지사항을 보더라도 근무편성이 수시로 변경되고 있어 징계대상자의 주장은 받아들이기 어렵습니다.

그리고 업무 인수인계 및 폭언과 관련하여 인수인계 시간은 그다지 길지 않으며 간혹 길 경우 “미안하다”라고 퇴근시키고 있으며 직원들에게 폭언한 사실이 전혀 없으며 □□□실 특성상 직원들이 실수 하는 경우 소리를 지르지 않으면 나태해져서 환자 상태가 위급한 상태까지 갈 수 있는 문제가 발생할 수 있어서 불가피하게 고성이 나올 수밖에 없으며 이를 직원들은 본인이 실수한 내용에 대해 반성하기보다는 폭언으로 생각할 수 있을 것이라 주장하고 있습니다.

SNS밴드 가입은 □□□실 직원 상호 간 서로 소통하기 위해서 하고 있으며 공지사항에 대해 답변하지 않은 직원은 답변강요나 나를 무시하느냐? 라고 질책한 적이 없다고 항변하고 있으나, 직원들은 인수인계 시간이 과다하고 업무시간 중 폭언, 밴드 공지사항에 대해 답변이 없을 경우 질책이 있었다고 일관되게 진술하고 있는데도 징계대상자는 계속 부인하고 있어 책임 과장으로서 직원을 대하는 인식과 처신에 문제가 있다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의 2(청렴의무), 제9조의3(친절·공정의무), 임직원행동강령 제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 7. .

감 사 유 주 봉